

1501026-67.2022.8.26.0428

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... feita, é inquestionável que o acusado traficou na ocasião, sendo, de rigor, a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501026-67.2022.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-67.2022.8.26.0428

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN BUENO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JONATHAN BUENO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de março de 2022, no período da noite, por volta das 22h53, na Avenida Paulista, nº 1716, Avenida Santos Furlan, Dona Edith Campos Favero, nesta cidade e comarca de Paulínia/SP, o sentenciado vendia, transportava e guardava drogas, consistentes em 38 (trinta e oito) porções de Cannabis sativa L (pesando 80,4g) e 05 eppendorf's contendo cocaína (pesando 16,3g), conforme laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos (fls. 71/73)., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 96/97).

Recebida a denúncia (fls. 99/100).

Em audiência virtual, foram ouvidas 03 testemunhas de acusação e o réu interrogado.

Encerrada a instrução criminal, vieram as alegações finais orais do Ministério Público e da Defesa, através de sistema audiovisual.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria decorrem do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 16), lado toxicológico de fls. 123/125, bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação.

Vejamos os depoimentos.

A testemunha arrolada pela acusação, Cesar Aparecido Moreno, guarda municipal, que estavam em patrulhamento pela Rua Santo Durlan e, ao chegarem no cruzamento com a Avenida Paulista, avistaram algumas pessoas e uma delas esticou o braço para entregar algo para as outras pessoas. Ao avistar a viatura, saiu correndo sendo perseguido a pé. Durante o percurso percorrido, o indivíduo dispensou uma bolsa pequena de cor preta contendo 38 trouxinhas de erva esverdeada aparentando ser maconha e 2 pinos contendo pó branco aparentando ser cocaína, e, jogado ao chão fora da bolsa, mais 03 pinos contendo pó de cor branca aparentando ser cocaína e uma nota de vinte reais. Ao ser averiguado, foi localizado em seu bolso dois reais em espécie. As outras pessoas, ao serem entrevistadas, informaram que foram até o local para comprar entorpecente e havia entregado a Jonathan os valores para comprar o entorpecente. O casal Thomaz e Laura informaram que entregou uma nota de vinte reais para comprar dois pinos de cocaína, enquanto Fernando informou que havia entregado ao mesmo indivíduo dez reais sendo duas notas de cinco reais para comprar um pino de cocaína. No momento em que iriam receber o entorpecente, a viatura apareceu e o indivíduo saiu correndo. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Erique Aparecido Marson, guarda municipal.

A testemunha Laura Rovigatti confirmou que estava no local e que havia entregado dinheiro para comprar de entorpecentes, os quais não recebeu em razão da abordagem policial.

Interrogado, o réu narrou que foi ao local para comprar entorpecente, quando foi abordado pelos guardas municipais. Ou seja, negou a traficância.

Apesar da negativa do acusado, os depoimentos das testemunhas em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Os guardas municipais visualizaram o réu entregando algo a uma das pessoas que, depois de abordadas, foram identificadas como compradores.

A bolsa que continha os entorpecentes foi dispensada pelo réu quando os guardas municipais tentavam retê-lo, ressaltando a sua fuga ao avistá-los.

Veja-se que os depoimentos das testemunhas de acusação são coerentes e firmes, não havendo espaço para a tese do acusado, a qual restou frágil e isolada diante das robustas provas produzidas em juízo, somadas aos elementos de provas da fase policial.

Além do mais, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas não deixam dúvidas de que se destinavam ao nefasto comércio de drogas.

Desta feita, é inquestionável que o acusado traficou na ocasião, sendo, de rigor, a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, haja vista a folha de antecedentes do acusado de fls. 146/151, a permitir a majoração da pena base em 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 15 dias e o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa no mínimo unitário legal.

Na segunda fase, há agravante da reincidência específica, a permitir o aumento da pena na fração de 1/6, atingindo-se a pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e o pagamento de 655 dias-multa no mínimo unitário legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, não existe nenhuma causa de aumento ou diminuição, a tornar definitiva a pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e o pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa no mínimo unitário legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, pois, apesar da

reincidência, a quantidade da droga não foi expressiva.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Tampouco a aplicação do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, diante da reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar JONATHAN BUENO, por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e o pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa no mínimo unitário legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto.

Preso cautelarmente, a ré não poderá recorrer em liberdade, uma vez que a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei nº 12.403/11. Este entendimento considerou a personalidade do réu voltada à criminalidade, conforme demonstra a sua folha de antecedentes com diversas condenações. Recomende-se.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da lei estadual 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária.

Oficie-se à autoridade competente no sentido de autorizar a destruição da droga apreendida.

Transitado em julgado: oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF, bem como ao IIRGD; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente; expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Paulinia, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA